Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN02/2017HHDNNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Một số kiến nghị về Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dược

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2017

Kính gửi: - ***Ngài Nguyễn Xuân Phúc***

Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Đồng kính gửi:

- *Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Bộ Ngoại Giao*
- *Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng, Bộ Y tế*
- *Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư*
- *Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng, Bộ Công thương*
- *Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ*
- *Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng, Bộ Tư pháp*

Chúng tôi viết thư cho Ngài và các Quý Bộ trưởng hôm nay để bày tỏ quan ngại sâu sắc về những quy định liên quan đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược (sau đây gọi tắt là "Dự thảo Nghị định"). Chúng tôi hiểu rằng Dự thảo Nghị định đang trong giai đoạn được trình lên Chính phủ để xem xét, thông qua.

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) gồm 655 thành viên (tính đến ngày 01/02/2017) là các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản đang hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực dược phẩm. Chúng tôi rất vui mừng được biết Nhật Bản luôn nằm trong nhóm nước đầu tư trực tiếp nhiều nhất vào Việt Nam trong 10 năm qua và tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia sẽ ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước hợp tác kinh doanh thành công hơn nữa.

Liên quan đến Dự thảo Nghị định nêu trên, chúng tôi nhận thấy có một số nội dung **mâu thuẫn với các cam kết quốc tế của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần của các luật sở tại như Luật Dân sự, Luật Thương mại và Luật Dược**, đồng thời có nguy cơ gây ra những xáo trộn, gián đoạn cho chuỗi cung ứng dược phẩm, dẫn đến tăng giá thuốc. Chúng tôi vô cùng quan ngại rằng nếu được ban hành, các quy định này sẽ cản trở đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Dưới đây là những quan ngại chính của chúng tôi về Dự thảo Nghị định:

- Hạn chế quyền tự do lựa chọn nhà phân phối của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc áp đặt thêm các điều kiện kinh doanh cho các cơ sở bán buôn mua thuốc nhập khẩu bởi các cơ sở nhập khẩu không được thực hiện quyền phân phối thuốc tại Việt Nam. Điều này mâu thuẫn với cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam rằng mọi doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký tiến hành các hoạt

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

động nhập khẩu sẽ được tự do lựa chọn nhà phân phối để phân phối các sản phẩm nhập khẩu liên quan ở Việt Nam mà không bị áp đặt bất kỳ hạn chế nào.

- Cấm đoán các hoạt động hỗ trợ hậu cần đang được thực hiện một cách hợp pháp của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thông qua việc coi các hoạt động này là hoạt động phân phối. Tức là, khi có hiệu lực, quy định này sẽ cấm các cơ sở bán buôn trong nước sử dụng các dịch vụ hậu cần hiện đại, tiên tiến và đang hoạt động hợp pháp ở Việt Nam như: kho bãi, bảo quản, vận chuyển…
- Hướng dẫn không rõ ràng đối với việc thành lập pháp nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, liệu rằng doanh nghiệp này sẽ buộc phải thiết lập kho bảo quản thuốc nhập khẩu của riêng mình hay có quyền thuê ngoài dịch vụ này.
- Quy định không rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện, đặc biệt là trách nhiệm của nhà nhập khẩu trong việc bảo đảm chất lượng thuốc theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 44 của Luật Dược.
- Quy định không hợp lý, không khả thi và trái với thông lệ quốc tế nhằm hạn chế nhà cung cấp dược phẩm nước ngoài xuất khẩu thuốc cho thị trường Việt Nam.

Thay mặt cho các doanh nghiệp thành viên, chúng tôi kính đề nghị Ngài Thủ tướng và Chính phủ xem xét lại Dự thảo Nghị định, gỡ bỏ những rào cản kỹ thuật không cần thiết, tạo môi trường pháp lý thân thiện và hiệu quả nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ngài và các bộ, ban ngành.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam

Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Taiji Yanai

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.